

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אוהד טל

פ/25/5771

הצעת חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון – ליווי פיננסי על ידי נותני שירותי תשלום בעלי חשיבות יציבותית), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 1 בחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה–1974¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –
- (1) בהגדרה "ליווי פיננסי", בסופה יבוא "או נותן שירותי תשלום";
- (2) אחרי ההגדרה "מימון לפרויקט בנייה" יבוא :
- "נותן שירותי תשלום" – נותן שירותי תשלום בעל חשיבות יציבותית כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א–1981²;";
- (3) בהגדרה "תאגיד מלווה" במקום "או מבטח", יבוא "מבטח או נותן שירותי תשלום".
2. תיקון סעיף 2 בסעיף 2(1) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "בסעיף זה, "ערבות בנקאית" – לרבות ערבות שהונפקה על ידי נותן שירותי תשלום".

דברי הסבר

ערבות חוק מכר היא בטוחה סטטוטורית הניתנת לרוכשי דירות על ידי הקבלן או היזם מכוח חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה–1974 (להלן – חוק המכר), באמצעות ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח. הבטוחה ניתנת נוכח פערי הכוחות והמידע בין רוכשי הדירות לקבלנים או היזמים, ותכליתה להגן על כספי הרוכשים במקרה שבו עסקת רכישת הדירה לא תצא אל הפועל מסיבות שאינן תלויות ברוכשים.

כיום קובע חוק המכר כי הגופים המוסמכים שרשאים להנפיק ערבויות כאמור הם רק "תאגיד

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 14.

² ס"ח התשמ"א, עמ' 232.

בנקא"י או "מבטח" (כהגדרתם בחוק המכר) – גופים המפוקחים על ידי המפקח על הבנקים והממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון (בהתאמה) – ועומדים בדרישות חוק המכר לעניין רמת הביטחונות וההון העצמי הנדרש.

מטרת התיקון המוצע היא לקדם את התחרות בתחום הערבויות והליווי הפיננסי בבנייה למגורים באמצעות הרחבת רשימת הגופים המוסמכים להנפקת ערבות כאמור. תיקון זה יתיר גם לנותני שירותי תשלום יציבותיים (למשל חברות כרטיסי האשראי) להעמיד ערבויות חוק מכר וליווי פיננסי לקבלנים, וזאת בהלימה לסעיף 36 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א–1981, הקובע כי נותן שירותי תשלום יציבותי רשאי לעסוק במתן אשראי.

תיקון זה יגביר את התחרות בין נותני הערבויות ויגדיל את היצע המלווים ומעמידי הערבויות תוך שמירה על אינטרס הרוכשים ועל כספיהם. יש לשים לב שהרגולציה המחמירה החלה ממילא על נותני שירותי תשלום יציבותיים מתוקף היותם גופים המפוקחים על ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, תבטיח שכניסתם לשוק הערבויות והליווי הפיננסי לקבלנים תיעשה באופן אחראי, תוך הקפדה יתרה על איתנותם הפיננסית. הגברת התחרות כתוצאה מכניסתם של שחקנים חדשים תוביל להוזלת עלויות המימון לקבלנים והיזמים, תגביר את היקף הפעילות גם מצדם של קבלנים ויזמים, ובהמשך צפויה אף "להתגלגל" להוזלה במחירי הדירות.

הצעת חוק זו נוסחה בסיוע התאחדות הקבלנים בוני הארץ.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' באייר התשפ"ה (05.05.2025)